

RECURSO CÍVEL Nº 5006189-46.2024.4.02.5117/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ADRYEL AZEVEDO LEAL (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . RECURSO DE AMBAS AS PARTES. HAVIA QUALIDADE DE SEGURADO. AUTOR ESTAVA NO PERÍODO DE GRAÇA APÓS LICENCIAMENTO DO EXÉRCITO. DCB FIXADA NA DATA PREVISTA NA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. NÃO FOI FEITA PERÍCIA JUDICIAL. ISTO IMPLICOU NA IMPOSSIBILIDADE DE O SEGURADO REQUERER EVENTUAL PRORROGAÇÃO. HÁ DOCUMENTOS QUE PROVAM A NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PÓS CIRÚRGICA POR CONTA DAS EXTENSAS LESÕES PÓS ACIDENTE. DCB DEVE SER FIXADA EM 30 DIAS APÓS IMPLANTAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DO INSS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO. AUTOR SENTENÇA REFORMADA QUANTO À DCB.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar o INSS a implantar o benefício e fixar a DCB em 30 dias após a sua implantação. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5006189-46.2024.4.02.5117

510015441363 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5006189-46.2024.4.02.5117/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ADRYEL AZEVEDO LEAL (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a conceder o auxílio-doença da parte autora, com pagamento dos valores em atraso a partir de **11/03/2024**, data de início da incapacidade, bem como a manter o referido benefício até **30/07/2024**.

O INSS (evento 20) aduziu que a sentença não apreciou a alegada qualidade de segurado do autor, que nunca contribuiu para o RGPS, nem possui vínculos empregatícios, tampouco juntou aos autos qualquer documento que comprovasse tal qualidade. Por conseguinte, a sentença merece reforma para afastar a concessão de qualquer benefício previdenciário.

A seu turno, a parte autora recorre (evento 21) alegando que a decisão judicial baseou-se exclusivamente no laudo administrativo que atestou a incapacidade até 30/07/2024, sem considerar a possibilidade de que ela pudesse se estender além dessa data. Informa que continua em tratamento e não está recuperado até o momento, conforme comprovado por novos documentos médicos anexados ao recurso. A ausência de uma prova pericial judicial atualizada configura cerceamento de defesa, uma vez que o autor não teve a oportunidade de demonstrar plenamente a extensão de sua incapacidade. Além disso, o princípio do contraditório implica que as partes devem ter a oportunidade de se manifestar sobre todas as provas e argumentos apresentados no processo. No caso em questão, não foi dado prazo para réplica, nem foram oportunizadas às partes a apresentação de novas provas que pudessem influenciar a decisão

judicial. Requer a confirmação da sentença que concedeu o auxílio-doença a partir da data de início da incapacidade, 11/03/2024 e que seja reconsiderada a data de recuperação, devendo ser produzida a devida prova técnica para previsão de nova data de alta médica.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Não procede a alegação do INSS de que o Juízo de origem não teria analisado a qualidade de segurado na sentença. Cito os trechos da sentença sobre tal análise, que ora corroboro:

Na DII (Data do Início da Incapacidade) em 11/03/2024, ADRYEL tinha qualidade de segurado porque estava no período de graça de 03 meses após o licenciamento do Exército Brasileiro em 23/02/2024 (art. 15, V da Lei 8.213/91).

No caso, o período de graça vai até 15/04/2025.

De fato, o inciso V contempla um prazo reduzido de apenas três meses para quem conclui a prestação do serviço militar obrigatório, quando o segurado não desenvolvia anteriormente atividade vinculada ao regime geral¹.

O CNIS (evento 2, CNIS1) e o certificado de reservista apresentado nos autos (evento 1, OUT3) provam o enquadramento do autor à hipótese prevista no inciso V, do art. 15, da Lei 8.213/1991.

Nos termos do art. 26, inc. II, da Lei 8.213/91, independe de carência a concessão de benefício por incapacidade originada por acidente de qualquer natureza, isenção essa que, inclusive, foi expressamente reconhecida pelo próprio INSS.:

Ac. do Trabalho:	NÃO	Encam. à Reab. Profissional:	NÃO
Espécie de Nexo:			
Isenção de	SIM		
Auxílio Acidente:		Sug. de Apos. por Invalidez:	NÃO
Vistoria Técnica:			

Portanto, não há qualquer dúvida de que o autor, por ocasião do início da incapacidade, preenchia os requisitos da qualidade de segurado e da carência.

Quanto às alegações da parte autora, comportam parcial acolhimento.

O Juízo utilizou a perícia realizada pelo INSS, considerando desnecessária a produção de nova perícia judicial, nos seguintes termos: '*Não há como se cogitar de incapacidade após 30/07/2024, considerando a presunção de veracidade inerente ao ato administrativo. Para afastar tal presunção, seria imprescindível que a parte autora apresentasse, ao menos, indícios concretos de que o período de incapacidade se estendeu para além do prazo estabelecido pelo perito administrativo. Contudo, conforme se verifica nos autos, inexistente qualquer documento médico que indique, ainda que minimamente, a continuidade da incapacidade após a referida data. Assim, fixo o período de incapacidade entre 11/03/2024 (data de início da incapacidade - DII) e 30/07/2024 (data de cessação do benefício - DCB)*'

A perícia administrativa foi realizada em 16/04/2024, fixando o perito da autarquia a DCB em 30/07/2024.

Ocorre que o prontuário do hospital no qual o autor foi atendido o considerou inapto para atividades laborativas por 120 dias a contar do acidente, que ocorreu em 11/03/2024, ou seja, até 11/07/2024, antes mesmo da DCB prevista pelo INSS, que era 30/07/2024:

Prontuário: 0000012278 Atendimento: 01718777 Data do Atend.: 05/04/2024 - 07:34 Leito:
Paciente: ADRYEL AZEVEDO LEAL Data de Nasc: 21/07/2004 Idade: 19 Anos 8 Meses 15 Dias Sexo: M
CPF: 20390728705 CNS: 898005826063159 Nome da Mãe: MICHELE COSTA AZEVEDO Peso

NOME: ADRYEL AZEVEDO LEAL

DN: 21/07/2004

IDADE: 19 Anos 8 Meses 15 Dias

ORTOPEDIA

> IH: 11/03/24
> MECANISMO DE TRAUMA: ACIDENTE MOTOCICLISTICO
> DIAGNÓSTICO: EXTENSA LESÃO DE PARTES MOLES + FRATURA EXPOSTA NAVICULAR + LUXAÇÃO CALCANEOCUBOIDEA PÉ DIR (RELATO DE GRAVE CONTAMINAÇÃO)
> HPP: NEGA COMORBIDADES, ALERGIAS, MEDICAÇÕES REGulares
> CIRURGIA:
11/3/24: LMC + DMC + FIXAÇÃO DA FRATURA DO NAVICULAR E CALCANEOCUBOIDE COM FIO DE K.
20/3/24: REALIZADO COLOCAÇÃO DE FIXADOR DELTA TORNOZELO DIREITO + CURATIVO (DESBRIDADO BORDA DISTAL NECROSADO EM DORSO)
PACIENTE EM BOM ESTADO GERAL COM FERIDA EM CICATRIZAÇÃO EM PÉ E TORNOZELO DIR
FIXADOR COMPETENTE COM FIOS K BEM POSICIONADOS
INPATO AS ATIVIDADES LABORATIVAS E HABITUAIS POR 120 DIAS A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE.

V299
5933

05/04/2024

ASSINATURA E CARIMBO

Rua Osório Costa S/N - Colubendê - São Gonçalo
CNPJ: 60.922.168/0049-20
CEP: 24744-680 TEL: 2502-4500

FOR-DT-003 Versão: 04 Vigência: 09/05/2020

E o ortopedista prescreveu 10 sessões de fisioterapia em 21/07/2024, em razão do pós operatório e devido à extensa lesão de partes moles:

Prontuário: 0000012278 Atendimento: 01876544 Data do Atend.: 27/06/2024 - 07:57 Leito:
Paciente: ADRYEL AZEVEDO LEAL Data de Nasc: 21/07/2004 Idade: 19 Anos 11 Meses 6 Dias Sexo: M
CPF: 20390728705 CNS: 898005826063159 Nome da Mãe: MICHELE COSTA AZEVEDO Peso

NOME: ADRYEL AZEVEDO LEAL

DN: 21/07/2004

IDADE: 19 Anos 11 Meses 6 Dias

**FISIOTERAPIA
10 SESSÕES**

INDICAÇÃO:
PÓS OP SÍNTESE OSSOS DO MEDIO PÉ DIR
EXTENSA LESÃO DE PARTES MOLES

ADM, TREINO DE MARCHA COM CARGA LIVRE, REDUÇÃO DE EDEMA, ANALGESIA

27/06/2024

Dr. Paulo Felipe Ribeiro dos Santos
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.013.999-2
TEOT 18769 RQE 11190

ASSINATURA E CARIMBO

FOR-DT-003 Versão: 04 Vigência: 09/05/2020

Rua Osório Costa S/N - Colubendê - São Gonçalo
CNPJ: 60.922.168/0049-20
CEP: 24744-680 TEL: 2502-4500

O laudo da fisioterapeuta atesta a alta em 30/09/2024:

